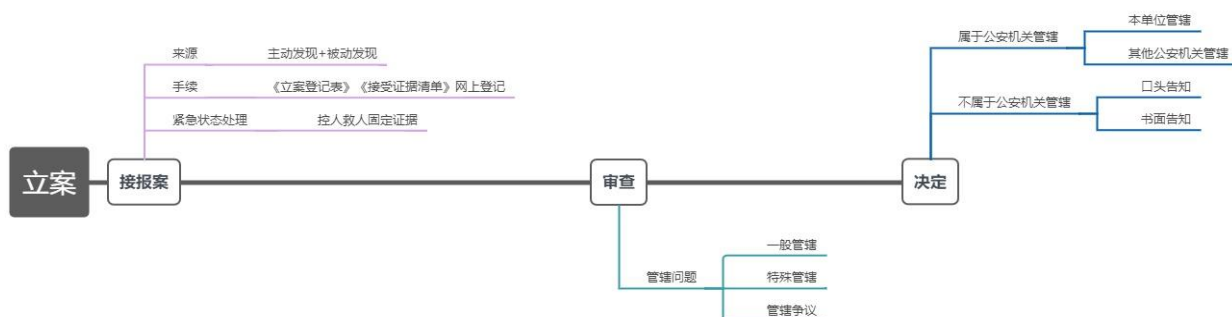


理论模块

办理行政案件能力之程序法

第一部分 立案

宏观框架



一、接报警

- (一) 被动发现：报案、举报、控告、扭送、投案、移送；
- (二) 主动发现：盘查、巡逻、调查、侦查、搜查等。

报案	控告	举报
所有人	被侵害人	非被侵害人
不知道违法行为人是谁	知道违法行为人是谁	知道违法行为人是谁

二、受理

(一) 填写《立案登记表》

行政案件立案登记表

(办案单位名称和印章) X公()立案字[] 号

案件来源	☐ 110指令 ☐ 工作中发现 ☐ 报案 ☐ 投案 ☐ 移送 ☐ 扭送 ☐ 其他					
报 案 人	姓 名		性 别		出生日期	
	身份证件 种类		证件号码			
	工作单位			联系方式		
	现 住 址					
移送单位			移送人			联系方式
接报民警			接报时间	年 月 日 时 分	接报 地点	
简要案情或者报案记录(发案时间、地点、简要过程、涉案人基本情况、受害情况等)以及是 ☐ 否 ☐ 接受证据:						
接报案 办理意 见	☐ 属本单位管辖,建议立案并调查处理 ☐ 不属于本单位管辖,建议移送_____处理 ☐ 不属于公安机关职责范围,建议告知当事人 ☐ 其他_____ 经办民警 _____ 年 月 日					
立案 审批	办案部门负责人 _____ 年 月 日					

一式两份,一份留存,一份附卷。

- 第一、所有的案件都必须填写《立案登记表》,包括其他部门移送的案件;
- 第二、无论有效警、无效警均需填写《立案登记表》;
- 第三、《立案登记表》的意思是“这个事情我知道了”,而不是“这个事情我管了”;
- 第四、《立案登记表》不给当事人。

(二) 出具接受证据清单

接受证据清单				
编号	名称	数量	特征	备注
1	人民币	伍佰圆整	面额 100 元 4 张 面额 50 元 2 张	
2	电动自行车	壹辆	小鸟牌、八成新	
3	外套	壹件	黑色、BOSS 牌、有少量 血迹	
提交人 张 × ×		保管人 杜 × ×		受案民警 刘 × ×
2019 年 1 月 21 日		2019 年 1 月 22 日		× × 县公安局治安大队 (印) 2019 年 1 月 21 日

一式三份，一份交提交人，一份交保管人，一份附卷。

第一、《接受证据清单》中的“数量”是汉字大写；

第二、《接受证据清单》中的“特征”要描述清楚该证据的唯一性；

第三、《接受证据清单》一式三份，受案民警应当在 24 小时内将证据送给保管人。

(三) 网上接报案登记：涉及国家秘密的案件、重复报案、正在办理中或已经办结的不再登记。

第一、涉及国家秘密的案件包括名称涉密和内容涉密，同学们要注意内容涉密，多以“组织考试作弊罪”“非法出售、提供试题、答案罪”“代替考试罪”等出现，因为考试内容涉密；

第二、重复报案、正在办理中或已经办结的不再登记，本质就是“一个案件只登记一次”。

（四）紧急情况处置

前提：属于公安管辖但不属于本公安机关管辖。

- （1）违法嫌疑人正在实施危害行为；
- （2）正在实施违法行为或者违法后即时被发现的现行犯被扭送至公安机关的；
- （3）在逃的违法嫌疑人已被抓获或者被发现的；
- （4）有人员伤亡，需要立即采取救治措施的；
- （5）其他应当采取紧急措施的情形。

三、审查—管辖

宏观框架

- 1、地域管辖
- 2、级别管辖
- 3、管辖争议解决
- 4、直接办理和共同管辖
- 5、特殊案件管辖

（一）地域管辖（又称横向管辖）

1、行政案件由违法行为地的公安机关管辖，由违法行为人居住地管辖更为适宜，可以由居住地公安机关管辖。

（1）违法行为地包括违法行为发生地和结果地。发生地包括实施地、开始地、途经地、结束地等，结果地包括违法对象被侵害地、违法所得的实际取得地、藏匿地、转移地、销售地等。

（2）居住地包括户籍所在地、经常居住地。经常居住地，是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方，但在医院住院就医的除外。^①

2、涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件只能由违法行为地公安机关管辖。^②

^① 办理居住证条件：公民离开常住户口所在地，到其他城市居住半年以上，符合有合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读条件之一的，可以申请居住证。办理居住证的目的之一是强化流动人口的管理，而设置经常居住地制度是为了解决案件管辖问题。

^② 《公安机关关于对查获异地吸毒人员处理问题的批复》（2008年5月4日公复字【2008】3号）：“上海市公安局：你局《关于提请明确异地吸毒人员处理办法的请示》（沪公【2008】134号）收悉。现批复如下：……而

案件	违法行为地	违法行为人居住地
一般案件	√	√
卖淫嫖娼赌博毒品	√	×

第一、卖淫、嫖娼案件包括卖淫、嫖娼、在公共场所拉客招嫖和引诱、容留、介绍他人卖淫；不能称为黄，因为黄包含 9 种案件；

第二、吸毒行为违法行为地和发现地公安机关均有管辖权；

第三、违法行为发生在国外的，中国放弃管辖权。

（二）级别管辖（又称纵向管辖）

1、内设机构：派出所—警告、500 元以下罚款；交警大队—警告、罚款、暂扣驾驶证；出入境管理部门—警告、5000 元以下罚款等。

2、县局：拘留，对旅馆业、公章刻制业颁发特种行业许可证等。

3、市局：市局交警支队吊销驾驶证；

4、公安部：驱逐出境等。

第一、行政案件由县级公安机关及其部门办理，但法律、行政法规、规章规定由设区的市级以上公安机关办理的除外。比如根据《境外非政府组织境内活动管理法》第四十七条 境外非政府组织、境外非政府组织代表机构有下列情形之一的，由登记管理机关吊销登记证书或者取缔临时活动；尚不构成犯罪的，由设区的市级以上人民政府公安机关对直接责任人员处十五日以下拘留：（一）煽动抗拒法律、法规实施的；（二）非法获取国家秘密的；……

第二、派出所能作出的警告、500 元以下的罚款只能是针对违反治安管理行为；

第三、派出所、交警队、出入境部门作出的处罚都是对单一行为的处罚。

（三）管辖争议解决

1、协商管辖。因管辖发生争议，争议双方自行协商解决。

2、指定管辖。对管辖发生争议，首先由争议双方协商解决；协商不成的，报请共同的上级公安机关指定管辖。

吸毒行为，就其行为特性而言，是一种持续状态，发现地公安机关可以按照违法行为发生地原则予以管辖。但是，如果吸毒行为实际发生地的公安机关已对吸毒人员依法处理的，发现地公安机关则不得对同一行为作出处理决定。”

《行政处罚法》第 25 条：两个以上行政机关都有管辖权的，由最先立案的行政机关管辖。对管辖发生争议的，应当协商解决，协商不成的，报请共同的上一级行政机关指定管辖；也可以直接由共同的上一级行政机关指定管辖。

（四）直接办理和共同管辖

1、直接办理。对于重大、复杂的案件，上级公安机关可以直接办理或者指定管辖。

2、共同管辖。几个公安机关都有权管辖的行政案件，由最初受理的公安机关管辖。必要时，可以由主要违法行为地公安机关管辖。

（五）特殊案件管辖

1、网络案件管辖

①服务器所在地；②网络接入地；③网站建立者；④管理者所在地；⑤被侵害的网络及其运营者所在地；⑥违法过程中违法行为人、被侵害人使用的网络及其运营者所在地；⑦被侵害人被侵害时所在地；⑧被侵害人财产遭受损失地公安机关。

第一、网络案件指的是针对互联网实施的违法行为和利用互联网实施的违法行为；
第二、违法行为人居住地也有管辖权。

2、行驶中的客车上发生的案件管辖

①由案发后客车最初停靠地公安机关管辖；

②必要时，始发地、途经地、到达地公安机关也可以管辖。

如果违法行为地确定，就由违法行为地和违法行为人居住地管辖。

3、和铁路相关案件管辖

火车票案件：倒卖、伪造、变造火车票案件，由最初受理的铁路或地方公安机关管辖。必要时，可以移送主要违法行为发生地的铁路公安或地方公安机关管辖。

第一、倒卖的必须是真票，才会构成倒卖。违反《治安管理处罚法》第五十二条有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：……（三）伪造、变造、倒卖车票、船票、航空客票、文艺演出票、体育比赛入场券或者其他有价票证、凭证的；……

第二、伪造是完全假；变造是在真的基础上造假。

四、决定

1、属于公安机关管辖

(1) 属于本单位管辖的行政案件—出具《行政案件立案告知书》

(此处印制公安机关名称) 行政案件立案/不予立案告知书 X 公 () 立/不立告字 [] 号 _____ : 你(单位)于_____年__月__日报称的_____案, ☐我单位已立案。你(单位)可通过_____查询案件进展情况。 ☐不属于公安机关管辖范围。公安机关依法不予立案,请向其他有关主管机关报案、投诉或投案。 对不予立案不服的,可以在收到本告知书之日起六十日内向_____申请行政复议。对行政复议决定不服的,可以依法向人民法院提起行政诉讼。 联系人及联系方式_____。 公安机关(印) 年 月 日 报案人/控告人/举报人/扭送人/投案人 年 月 日

一式两份,一份交报案人、控告人、举报人、扭送人、投案人,一份附卷。

第一、公安机关决定立案/不予立案的时间是当场-24小时-3日;

第二、对于不予立案不服的救济是复议前置;

(2) 属于其他公安机关管辖的行政案件—《移送案件通知书》。24小时内移送到有管辖权的单位处理,并告知报案人、举报人、扭送人、投案人,移送管辖的,询问查证的时间和扣押等措施的期限重新计算。

××市公安局 ××分局 移送案件通知书 ×公（治）行移字〔2019〕1号	
××县公安局 _____： 我单位于 2019 年 1 月 10 日受理的 刘××殴打他人一案（受案登记表文号 ×公（治）受案字〔2019〕18号）。经审查，根据案件管辖分工，该案属于你单位管辖范围，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第六十一条第一款第二项之规定，现移送你单位处理。 附：证据清单 ××市公安局××分局（印） 二〇一九年一月十一日	
接收人员 洪×× 接收单位（印） 2019年1月11日	报案人、控告人、举报人、 扭送人、投案人 王×× 2019年1月11日
→ 一式三份，一份交接收单位，一份交报案人、控告人、举报人、扭送人、投案人，一份附卷。	

第一、跨县、区移送案件才需要制作《移送案件通知书》；

第二、移送单位单方决定即可移送；次数仅限一次；

第三、接收单位如果不服，先协商后指定管辖；

第四、24小时内移送，移送后，时间重新计算。

（3）属于刑事案件一立案决定书；

（4）分不清是行政案件还是刑事案件一先受理为行政案件。

2、不属于公安机关管辖

（1）当场能判断的一立即口头告知。

（2）当场不能判断或报案人等对口头告知有异议一书面告知一《行政案件不予立案告知书》。联系不上、身份不明无法告知的除外。

真题回顾

1、（单选）孙某居住在某市桥西区朝阳派出所辖区，2019年1月5日因在桥东区销赃被桥东公安分局光明派出所发现，经询问所销赃物系1月4日孙某在桥西区盗窃的邻居电动车。另外，孙某还交代了2018年12月在桥东光明派出所辖区嫖娼的事实。对于孙某盗窃案件和嫖娼案件的管辖，下列说法正确的是：（ ）（2019年公安联考第30题）^①

- A、桥东光明派出所对两案都有管辖权
- B、桥东光明派出所对嫖娼案有管辖权，对盗窃案无管辖权
- C、桥西朝阳派出所对两案都有管辖权
- D、桥西朝阳派出所对嫖娼案有管辖权，对盗窃案无管辖权

2、（单选）某工地地处A区与B区的交界处。某日，一工人因劳资纠纷与包工头吵了起来，并纠集了多名老乡到其办公室“讨说法”，双方言语不和，进而大打出手。从A区打到了B区，造成了多人轻微伤。围观群众立即报了警。关于此案的管辖，正确的是：（ ）（2018年公安联考第22题）^②

- A.应由A区公安机关管辖
- B.应由B区公安机关管辖
- C.应由最初受理地公安机关管辖
- D.无论谁先受理，均由上级公安机关指定管辖

3、（单选）李某家住某市甲区，在该市乙区嫖娼后深夜步行回家，途经该市丙区时因为神色可疑被丙区巡逻民警盘查，李某交代了自己嫖娼的事实。下列说法正确的是：（ ）（2017年公安联考第26题）^③

- A、只有甲、乙区公安机关可以管辖
- B、只有乙区公安机关可以管辖
- C、甲、乙、丙区公安机关都可以管辖
- D、应由先受理的丙区公安机关管辖

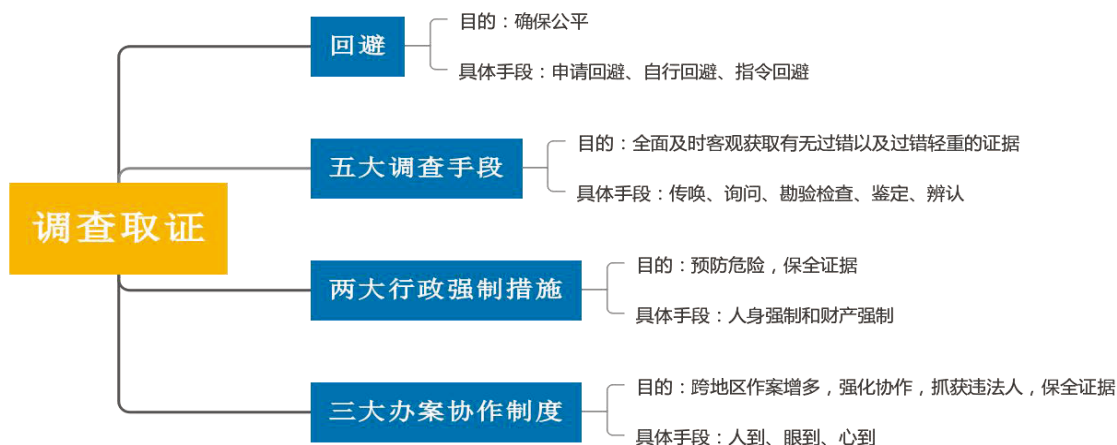
①第1题答案：A.

②第2题答案：C

③第3题答案：B

第二部分 调查取证

核心内容：



第一章 回避

宏观框架

- 一、回避的情形
- 二、回避的方式
- 三、回避的审批
- 四、回避决定前是否停止工作
- 五、回避决定后之前的工作效力
- 六、回避决定做出后不得开展的工作
- 七、常见错误

一、回避的情形

（一）应回避主体是本案当事人或者是当事人近亲属的；

近亲属：夫妻、父母、子女、祖父母、外祖父母、子女、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹。

(二) 应回避主体本人或者其近亲属与本案有利害关系的；

利害关系：本案的处理会涉及他们的利益，从而可能影响案件的公正处理。

(三) 与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正处理的。

其他关系：非近亲属关系。在题目中必须出现关系特别好或者特别差的描述，才属于回避的情形。

二、回避的方式

1、自行回避

(1) 主体：公安机关负责人、办案人员、鉴定人员、翻译人员；

(2) 方式：口头或书面提出回避申请；

(3) 应当说理：即应当说明自己属于回避的哪种情形。

2、申请回避

(1) 主体：当事人及其法定代理人的法定权利；

注意：无行为能力人和限制行为人是具有申请回避的权利能力的。

(2) 方式：书面或口头均可。口头申请的，公安机关应当记录在案；

(3) 应当说理：提出回避申请要说明理由；

(4) 2日内作出决定：公安机关应当在收到申请之日起二日内作出决定并通知申请人，如果成立，作出回避的决定，不成立的，作出驳回申请的决定，对此决定无救济路径。

注意：该回避不回避，会导致处罚决定的无效。

3、指令回避

(1) 前提：符合回避情形，但无人申请回避。

(2) 主体：有权决定他们回避的公安机关知悉后，应当及时审查，确认具有回避情形之一的，可以指令他们回避。

三、回避的审批^①

(一) 办案人员：由所属公安机关批准。

(二) 公安机关负责人：由上一级公安机关批准。

^①派出所民警的回避谁决定？由所属的公安派出所决定；所长回避谁决定？县级公安机关决定。来源：《公安机关办理行政案件程序规定释义与实务指南》（2021年版）第45—46页。

（三）鉴定人员和翻译人员：由指派或聘请的公安机关决定。

【判断】某县公安局治安大队张某在办案过程中自行回避，由治安大队决定。

【答案】错误，由县公安局决定。

【判断】某县公安局派出所聘请的鉴定人员的回避，由派出所所长决定。

【答案】错误，由派出所决定。

四、回避决定前是否停止工作

不停止。因为公安机关办理行政案件具有连续性和紧迫性，如果办案工作不能及时进行，可能会给案件带来不必要的损失。

五、回避决定后之前的工作是否有效

可能有效，也有可能无效。

由作出回避决定的公安机关决定根据是否影响案件依法公正处理等情况决定。

六、回避决定做出后不得开展的工作

回避人员不得再进行调查、审核、审批、鉴定、翻译工作。

【判断】回避决定作出后，回避的民警可以参与后期的执行工作。

【答案】正确。因为回避制度是为了保证案件的公平公正处理，因此不能参与处罚决定做出前的执法活动，但可以参加处罚决定作出后的执行工作。

七、常见错误

- 1、我国法律未规定单位整体回避；
- 2、办案民警不能担任鉴定人、翻译人员。

第二章 调查取证

宏观框架

第一、调查取证的一般规定

第二、五大调查手段

第三、两大行政强制措施

第四、三大办案协作制度

第一节 调查取证的一般规定

（一）主体

- 1、两名民警以上，并表明执法身份；
- 2、1 警+警务辅助人员^①+全程录音录像。

仅限于接报案、立案登记、接受证据、信息采集、调解、送达文书等工作。^②

（二）继续盘问

1、对象

- （1）可以继续盘问的对象（一个前提+四种情形之一）：

① 国务院办公厅《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》第六条：涉及绝密级事项和难以有效防止其直接参与执法的，不得使用警务辅助人员。国内安全保卫、经济侦查、刑事侦查、行动技术侦察、网络侦查、反恐恐怖部门、警种的涉密或执法岗位，不得使用警务辅助人员；以上部门的非执法、非涉密的综合性岗位，经本级公安机关批准，可以使用警务辅助人员。其他部门、警种的重要涉密岗位，未经本级公安机关批准，不得使用警务辅助人员。

第九条：辅警人员在公安机关及其人民警察的指挥和监督下，按照岗位要求履行下列职责：

- （一）开展治安巡逻和安全防范宣传教育；
- （二）协助维护社会治安秩序和交通管理秩序；
- （三）协助开展人口信息采集；
- （四）协助开展治安检查和视频监控；
- （五）协助维护大型活动现场秩序；
- （六）协助盘查、堵控有违法犯罪嫌疑的人员；
- （七）协助开展禁毒宣传教育、戒毒康复人员日常管理服务、公开查缉毒品工作；
- （八）消防救援；
- （九）保护案事件现场；
- （十）制止各类违法犯罪行为；
- （十一）参加抢险救灾；
- （十二）保护公共财产和人民群众人身财产安全；
- （十三）执行公安机关根据实际情况布置的其他非执法性工作任务。

② 《公安机关办理行政案件程序规定》第 52 条：公安机关进行询问、辨认、检查、勘验，实施行政强制措施等调查取证工作时，人民警察不得少于二人，并表明执法身份。接报案、受案登记、接受证据、信息采集、调解、送达文书等工作，可以由一名人民警察带领警务辅助人员进行，但应当全程录音录像。

第一、一个前提：经过当场盘问、检查，仍不能排除或证实违法犯罪嫌疑的。

第二、四种情形：

①被害人、证人控告或者指认其有**犯罪行为**的；（犯罪）

【判断】被害人指认张三有违法行为的，符合继续盘问的情形。

【答案】错误，要求被害人指认张三有犯罪行为。

②有正在实施违反治安管理或者犯罪行为嫌疑的；（行为）

③有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的；（身份）

【判断】警察在盘查中，发现盘查对象身份不明，因此对其进行继续盘问。

【答案】错误，继续盘问的其中一种情形是“有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的”，只是身份不明不可以继续盘问，缺乏了“有违反治安管理或者犯罪嫌疑”这一条件。

④携带的物品可能是违反治安管理或者犯罪的赃物的。（物品）

（2）不可继续盘问的对象：

①有违反治安管理或者犯罪嫌疑，但未经当场盘问、检查的；

②经过当场盘问、检查，已经排除违反治安管理和犯罪嫌疑的；

③涉嫌违反治安管理行为的法定最高处罚为警告、罚款或者其他非限制人身自由的行政处罚的；

【《治安管理处罚法》中不得延长到 24 小时的情形：一是，第 36 条：擅自进入铁路防护网或者火车来临时在铁路线路上行走坐卧、抢越铁路，影响行车安全的，处警告或者二百元以下的罚款；二是，第 56 条：旅馆业的工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的，或者明知住宿的旅客将危险物品带入旅馆，不予制止的，处二百元以上五百元以下罚款；三是，第 57 条：房屋出租人将房屋出租给无身份证件的人居住的，或者不按照规定登记承租人姓名、身份证件种类和号码的，处二百元以上五百元以下罚款；四是，第 58 条：违反关于社会生活噪声污染防治的法律规定，制造噪声干扰他人正常生活的，处警告；警告后不改正的，处二百元以上五百元以下罚款；五是，第 75 条：饲养动物，干扰他人正常生活的，处警告；警告后不改正的，或者放任动物恐吓他人的，处二百元以上五百元以下罚款。】

④从其住处、工作地点抓获以及其他应当依法直接适用传唤或者拘传的；

- ⑤已经到公安机关投案自首的；
- ⑥明知其所涉案件已经作为治安案件受理或者已经立为刑事案件的；
- ⑦不属于公安机关管辖的案件或者事件当事人的；
- ⑧患有精神病、急性传染病或者其他严重疾病的；
- ⑨其他不符合本规定第八条所列条件的。

2、地点

第一、派出所；

第二、出入境边防检查机关询问室。

注意：警务室是不可以的。

3、期限

第一、公安派出所负责人批准，对其继续盘问，一般为 12 小时；

第二、仍然无法排除嫌疑的，经县级以上公安机关值班负责人批准，可以延长至 24 小时；

第三、不讲真实姓名、住址和身份，在 24 小时内仍然不能证实或排除其违法嫌疑的，经县级以上公安机关主管负责人批准，可以延长至 48 小时。

县级以上公安机关主管负责人：指的是主管治安的副局长。

县级以上公安机关主要负责人：指的是公安局的一把手。

4、过程

（1）【四种人四小时，有接有送】对怀孕或者正在哺乳自己不满一周岁婴儿的妇女；不满 16 周岁的未成年人；已满 70 周岁的老年人，必须在带至公安机关之时起 4 小时内盘问完毕，且不得送入候问室。

如果在晚上 9 点至次日早上 7 点之间释放的，应当通知其家属或者监护人领回。对于身份不明或者没有家属和监护人而无法通知的，应当护送至其住地。

（2）【法定义务而非人文关怀】被盘问人的家属为老年人、残疾人、精神病人、不满 16 周岁的未成年人或者其他没有独立生活能力的人，因公安机关实施继续盘问而使被盘问人的家属无人照顾的，公安机关应当通知其亲友予以照顾或者采取其他适当办法妥善安排，并将安排情况及时告知被盘问人。

（3）【全过程记录】

第一、当场盘问、检查笔录：采取第二步动作的才需要制作。

第二、继续盘问审批表：回到单位后**立即**找负责人审批；

第三、继续盘问通知书：批准后填写，送达被盘问人，并立即通知其家属或单位；

(4) 【候问室】

第一、在继续盘问间隙期间，应当将被盘问人送入候问室；

第二、未设置候问室的，应当由人民警察在讯问室、办公室看管，或者送入就近公安派出所的候问室；

第三、禁止将被盘问人送入看守所、拘留所、强制戒毒所或者其他监管场所关押，以及将不同性别的被盘问人送入同一个候问室。

5、结果

第一、【放人】①已经排除嫌疑的，依法应当立即释放；②嫌疑确定但证据尚不充足；

第二、【关人】证明确有嫌疑的，应当在继续盘问期限内依法变更，办理相关手续。

(三) 对醉酒人的保护性约束

1、对象：违法嫌疑人在醉酒状态中，对本人有危险或者对他人的人身、财产或者公共安全有威胁的。（违法+醉酒+威胁）

注意：如果是犯罪+醉酒+威胁，就可以用手铐、脚镣等警械。

2、审批：公安机关负责人；

3、地点：带至公安机关采取保护性措施约束至酒醒；通知其家属、亲友或者所在单位将其领回看管；必要时应当送医院醒酒；

4、期限计算：确认醉酒人酒醒后，应当立即解除约束，并进行询问。约束时间不计算在询问查证时间内。

5、约束措施：对行为举止失控的醉酒人，可以适用约束带或者警绳等进行约束，但是不得使用手铐、脚镣等警械。

(四) 对恐怖活动嫌疑人实施约束措施

1、审批：县级以上公安机关负责人批准。

2、约束措施：

公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以根据其危险程度，责令恐怖活动嫌疑人员遵守下列一项或者多项约束措施：

- (1) 未经公安机关批准不得离开所居住的市、县或者指定的处所；
- (2) 不得参加大型群众性活动或者从事特定的活动；
- (3) 未经公安机关批准不得乘坐公共交通工具或者进入特定的场所；
- (4) 不得与特定的人员会见或者通信；
- (5) 定期向公安机关报告活动情况；
- (6) 将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交公安机关保存。^①

3、期限：不得超过三个月。

4、手段：公安机关可以采取电子监控、不定期检查等方式对被约束人遵守约束措施的情况进行监督。^②

5、违反约束措施的处罚

《反恐怖主义法》第八十九条：“恐怖活动嫌疑人员违反公安机关责令其遵守的约束措施的，由公安机关给予警告，并责令改正；拒不改正的，处五日以上十五日以下拘留。”

6、结果：解除约束措施或者立为刑事案件侦办。

【拓展】

第一、认定主体：国家反恐怖主义工作领导小组；有管辖权的中级人民法院。

第二、公告主体：由国家反恐怖主义工作领导小组的办事机构予以公告。

① 《反恐怖主义法》第 53 条：公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以根据其危险程度，责令恐怖活动嫌疑人员遵守下列一项或者多项约束措施：（一）未经公安机关批准不得离开所居住的市、县或者指定的处所；（二）不得参加大型群众性活动或者从事特定的活动；（三）未经公安机关批准不得乘坐公共交通工具或者进入特定的场所；（四）不得与特定的人员会见或者通信；（五）定期向公安机关报告活动情况；（六）将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交公安机关保存。公安机关可以采取电子监控、不定期检查等方式对其遵守约束措施的情况进行监督。采取前两款规定的约束措施的期限不得超过三个月。对不需要继续采取约束措施的，应当及时解除。

② 《反恐怖主义法》第 89 条：恐怖活动嫌疑人员违法公安机关责令其遵守的约束措施的，由公安机关给予警告，并责令改正；拒不改正的，处五日以上十五日以下拘留。

第三、不服的救济：被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的，可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核。国家反恐怖主义工作领导机构应当及时进行复核，作出维持或者撤销认定的决定。复核决定为最终决定。

第二节 五大调查手段



行政传唤

真题回顾

1、（单选）甲县公安局治安大队的民警贾某、李某正在办理一起治安案件，需要传唤违法嫌疑人赵某到县局办案中心接受调查。下列编号内容是办案民警在传唤中的有关做法：①出示人民警察证；②将传唤的原因和依据告知赵某；③赵某拒绝在传唤证上签名，民警李某代为签字；④因赵某无正当理由不接受传唤故使用手铐强制传唤；⑤询问笔录中注明赵某到案经过和到案时间；⑥通知赵某家属。依据《公安机关办理行政案件程序规定》，民警在传唤中的做法正确的是：（ ）（2019年公安联考第15题）^①

A、①②③④

B、①②③⑤

C、①②④⑥

D、①③④⑤

2、（单选）2017年6月8日，龙山乡派出所接到曾某报警，称其在村委会活动室因琐事与马某发生争执，遭到马某殴打，派出所民警赶到现场，行为人马某已离开。6月9日，办案民警以涉嫌殴打他人传唤马某，以下对马某传唤说法正确的是：（ ）（2018年公安联考第32题）^②

A.可以口头传唤

B.可以强制传唤

C.应当口头传唤

D.应当制作传唤证传唤

3、（多选）以下为鼓楼区公安分局民警马某针对钱某某涉嫌饲养动物干扰正常生活一案制作的传唤证影印件。

^①第1题答案：C

^②第2题答案：D



民警马某填写的文书中存在的执法问题是：（ ）（2017年公安联考69题）^①

- A、被传唤人到达地点
B、被传唤人查证方式
C、被传唤人到达时间
D、被传唤人结束时间

理论梳理

一、传唤主体

- (一) 审批主体：办案部门负责人。^②
- (二) 执行主体：两名以上人民警察。

二、传唤对象^③

需要接受调查的违法嫌疑人。对于证人和被侵害人不得适用传唤。

三、传唤的地点

- (一) 公安机关;
- (二) 居委会、村委会。

①第3题答案: BD

② 要注意区分办案部门负责人和公安机关负责人，两者存在交叉重叠。比如派出所，当派出所作出警告或者500元以下罚款的时候，派出所所长就是公安机关负责人，当派出所办理的行政案件需要作出行政拘留处罚的时候，派出所所长就是办案部门负责人。

③ 公安机关和检察机关传唤的对象是嫌疑人，法院传唤的对象是原告和被告。

四、传唤期限

（一）对被传唤的违法嫌疑人，应当及时询问查证，询问查证的时间不得超过 8 小时；

（二）案情复杂，违法行为可能适用行政拘留的，询问查证的时间不得超过 24 小时。^①

1、审批：口头或书面报经办案部门负责人批准；

2、前提：案情复杂（警察自由裁量）+可能适用行政拘留（根据现行法律规定，违法嫌疑人存在被依法处以行政拘留的可能性，而不是最终的处理结果）；

3、不得连续传唤，不得异地传唤，应当异地执行传唤。

五、传唤形式

（一）口头传唤：是指人民警察对现场发现的违反治安管理行为人，口头责令违反治安管理行为人到指定地点接受调查的行为。在询问笔录中注明到案方式、到案时间和离开时间。

1、现场发现：是指所有发现违法嫌疑人的现场，而不仅仅是案件发生的现场。

2、到达时间：是指被传唤人到达公安机关或者公安机关指定的询问地点的时间。既不能从公安机关传唤违法嫌疑人时起算，也不能从开始询问时起算。

3、离开时间：是指公安机关允许当事人自由离开询问地点的时间。

4、口头传唤：不需要审批，回到单位无需补办传唤证，也无需补办手续。

5、口头传唤不具有强制性。

^① 《治安管理处罚法》中不得延长到 24 小时的情形：**一是**，第 36 条：擅自进入铁路防护网或者火车来临时在铁路线路上行走坐卧、抢越铁路，影响行车安全的，处警告或者二百元以下的罚款；**二是**，第 56 条：旅馆业的工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的，或者明知住宿的旅客将危险物品带入旅馆，不予制止的，处二百元以上五百元以下罚款；**三是**，第 57 条：房屋出租人将房屋出租给无身份证件的人居住的，或者不按照规定登记承租人姓名、身份证件种类和号码的，处二百元以上五百元以下罚款；**四是**，第 58 条：违反关于社会生活噪声污染防治的法律规定，制造噪声干扰他人正常生活的，处警告；警告后不改正的，处二百元以上五百元以下罚款；**五是**，第 75 条：饲养动物，干扰他人正常生活的，处警告；警告后不改正的，或者放任动物恐吓他人的，处二百元以上五百元以下罚款。

第 一 次

询问/讯问笔录

时间 2019 年 1 月 5 日 9 时 00 分
至 2019 年 1 月 5 日 10 时 30 分

地点 ×× 市公安局 ×× 派出所

询问/讯问人 (签名) 叶××、高×× 工作单位 ×× 市公安局 ×× 派出所

记录人 (签名) 高×× 工作单位 ×× 市公安局 ×× 派出所

被询问/讯问人 王×× 性别 男 年龄 38 岁 出生日期 1981 年 1 月 4 日

身份证件种类及号码 居民身份证 号码为 ×××××× 19810104 ××××

☐ 是 ☒ 否人大代表

现住址 ×× 省 ×× 县 ×× 乡 ×× 村 联系方式 ××××××××

户籍所在地 ×× 省 ×× 县 ×× 乡 ×× 村

(口头传唤/被扭送/自动投案的被询问/讯问人 一 月 一 日 一 时 一 分到达, 一 月 一 日 一 时 一 分离开, 本人签名 一)。

问: 我们是 ×× 市公安局 ×× 派出所的民警 (出示执法证件), 因你涉嫌殴打他人, 现依法向你进行询问, 你要如实回答我们提出的问题, 对与案件无关的问题, 你有拒绝回答的权利, 你听明白了吗?

答: 听明白了。

问: 你叫什么名字? 说一下你的出生日期和居民身份证号码。

答: 王××, 1981 年 1 月 4 日, ×××××× 19810104 ××××

问: 户籍所在地和现住址?

答: 户籍地是 ×× 省 ×× 县 ×× 乡 ×× 村, 现住址和户籍地是一样的。

问: 你是否为人大代表或者政协委员?

答: 都不是。

第 1 页 共 3 页

一式两份，一份交被传唤人，一份附卷。

（三）强制传唤

1、适用前提

（1）无正当理由不接受传唤。即无特殊原因，在被传唤后未能在公安机关限定的时间到指定地点接受调查。

（2）逃避传唤。即采用躲避、逃跑等方法有意拒绝接受调查的行为。

2、限度：其强制的方法应当以将被传唤人传唤到案接受调查为限度，必要时可以根据需要使用手铐、警绳等约束型警械。一旦被传唤人到案，且配合调查的，不得再继续使用警械。

3、补批手续：回到单位后，立即找办案部门负责人补批手续。

4、救济：强制传唤属于限制人身自由的行政强制措施，违法嫌疑人如不服，可提起行政复议或行政诉讼。

六、执行要求

（一）告知本人—原因和依据

为了保障被传唤人的知情权，保护公民的合法权益，公安机关应将传唤的原因和依据告知被传唤人。这是公安机关的法定义务。

（二）通知家属—公安机关、理由、地点和期限

1、当场告知—电话短信传真告知—无法通知则不予通知（无法通知包括身份不明、拒不提供、不可抗力）。

2、告知、通知和无法通知家属的原因应当在询问笔录中注明。

（三）禁止游街示众。禁止对被传唤人游街示众或者变相游街示众，或者采取其他方式侮辱被传唤人的人格尊严。

七、结束

（一）关人。即羁押于拘留所、看守所、戒毒所等。

（二）放人。即嫌疑排除或者证据不足。

【判断】传唤是询问的必经前提。

【答案】错误，传唤和询问之间没有必然的先后关系，传唤之后可以进行询问，也可以进行检查、辨认等调查活动，询问之前不一定必须传唤。比如，办案民警可以直接到违法嫌疑人家里、单位或者其他地方开展询问工作。

询问

理论梳理

一、**询问主体**：两名以上警察。

二、**询问对象**：违法嫌疑人、被侵害人、证人。

注意：在行政案件中不存在讯问。

三、询问地点

（一）违法嫌疑人

- 1、可以到其住处^①或单位；
- 2、可以将其传唤到其所在市、县内的指定地点。^②

注意：不得在现场询问违法嫌疑人；违法嫌疑人无权提出询问的地点。

（二）被侵害人、证人

- 1、可以在现场进行，应当出示人民警察证；
- 2、可以到单位、学校、住所、居委会、村委会；
- 3、可以到被侵害人、证人提出的地点；
- 4、必要时^③，也可以书面、电话或者当场通知其到公安机关提供证言。

四、询问的时间

参考传唤的时间，8—24 小时。

五、询问笔录

（一）询问前（人身安全检查—采集信息—询问笔录）

1、对违法嫌疑人进行人身安全检查

（1）目的

主要是考虑到安全，无需开具《检查证》，无需制作安全检查笔录。

① 住处：是指违法嫌疑人居住的地方，既包括其长期居住的地方，也包括临时居住的地方。

② 所谓违法嫌疑人所在县、市内的指定地点：核心是规避异地传唤。指定地点可以是公安机关的办案场所，也可以是居委会、村委会等地方。

③ 必要时，应当是公安机关在办理重大、复杂行政案件时，为防止出现因到被侵害人或者其他证人所在单位、学校、住所或者其居住地居（村）民委员会进行询问，可能发生干扰或者泄露案情以及其他不利于保护被侵害人或者其他证人的安全等情况，才可以通知其到公安机关提供证言。

（2）查谁

对查获或者到案的违法嫌疑人应当进行人身安全检查。^①

【判断】对于现场发现的违法嫌疑人员，应当进行人身安全检查。

【答案】错误，“发现”不等于“实力控制”，人身安全检查的前提是已经对违法嫌疑人实施了有效的实力控制。

【判断】人身安全检查的地点只能在公安机关执法办案场所。

【答案】错误，人身安全检查的地点可能在现场、公安机关或者其它地方。

（3）查什么

①对象：违法嫌疑人的身体及其随身携带的物品。

②扣押：发现违禁品或者管制器具、武器、易燃易爆等危险品以及与案件有关的需要作为证据的物品，应当立即扣押。

注意：不用收缴。

③登记—保管—退还：对违法嫌疑人随时携带的与案件无关的物品，应当按照有关规定予以登记、保管、退还。

2、采集信息

进行安全检查后，应当根据办案需要，按照操作规范对违法嫌疑人员进行信息采集。对采集的信息应当及时录入信息库进行核查、比对，并按照规定妥善保管。

（1）人像：拍摄正面免冠照一张，左右侧面照各一张；

（2）笔迹：由被采集人使用钢笔或者签字笔按要求填写笔迹信息采集卡；

（3）指纹：采集十指指纹（三面捺印和平面捺印）；

（4）血样：由采样员使用采血针提取血样涂至采样卡上，晾干封存；

（5）其他：身高、体重、外貌特征、口音等其他办案需要的信息。

3、询问特殊群体前的相关准备工作

（1）未成年人

①应当通知其父母或其他监护人到场^②。

① 对当场盘问、检查的对象进行检查时，适用“人身安全检查的规定”。

② 《民法典》第 27 条：【未成年人的监护人】父母是未成年子女的监护人。

未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：

（一）祖父母、外祖父母；

（二）兄、姐；

②通知上述人员无法到场，也可以通知其他成年亲属，所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的代表到场。

③确实无法通知或者通知后未到场，应当在询问笔录中注明。

注意：合适成年人未到场，不影响询问笔录的效力。

（2）为聋哑人和不通晓当地语言的人聘请翻译

①聋哑人：包括聋人、哑人、聋哑人。

②费用：找翻译的费用原则上公安出。

③翻译：首先应当从公安机关内部具备翻译能力的人员中确定，如果在公安机关内部找不到合适人选，也可以从当地的语言学校或者其他能够承担翻译任务的人员中聘请。

【判断】证人小张是个聋人，公安机关在办案过程中，不需要为其提供翻译人员。

【答案】错误，公安机关应当为小张提供翻译人员，否则该证人证言将会被排除。

3、了解背景情况。询问前，应当了解被询问人的身份以及其与被侵害人、其他证人、违法嫌疑人之间的关系。

（二）询问中

1、应当个别进行；可以全程录音录像，并保持录音、录像资料的完整性。

注意：如果询问的时候未个别进行，笔录要排除。

2、问明个人基本情况

违法嫌疑人：个人信息+特殊身份（人大代表）+前科情况+必要时问明家庭成员的相关情况。

注意：刑事案件是应当问明家庭成员。

3、告知权利义务和责任

①权利：申请回避的权利、陈述权和申辩权、与案件无关的问题拒绝回答的权利；

②义务：如实提供证据、证言；

③责任：故意作伪证或者隐匿证据应负的法律法律责任。

（三）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

4、询问违法事实

询问违法嫌疑人时，应当首先询问其有无违法行为，让其陈述违法行为的情节和无违法行为的辩解，然后就其陈述不清的地方或者矛盾疑点等进一步追问，搞清楚事情的经过和违法行为的具体情节，包括违法事实、动机、目的、手段，与违法行为有关的时间、地点，涉及的人、物、事等内容。

5、听取陈述和申辩

询问时，应当听取违法嫌疑人的陈述和申辩。对违法嫌疑人的陈述和申辩，应当核查，对有关证据，无论是否采信，都应当如实记录、妥善保管，并连同核查情况附卷。

【注意】办案人民警察不得因违法嫌疑人**申辩**而加重对其的处罚。

6、严禁刑讯逼供。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗等非法方法进行询问，以非法方法收集的言词证据不得作为处罚的根据。

【注意】询问查证期间应当保证违法嫌疑人的饮食和**必要**的休息时间，并在询问笔录中注明。在询问查证的间隙期间，可以将违法嫌疑人送入候问室，并按照候问室的管理规定执行。

为嫌疑人提供饮食时，应当提供安全餐具和不含骨、刺等有安全隐患的食品；不得允许嫌疑人食用自带、亲属提供或者其他来源不明的食物。嫌疑人如厕时，办案民警应当在其往返途中以及如厕时进行监管，防止发生安全事故。
--

7、保密。询问违法嫌疑人时，需要运用证据证实违法嫌疑人违法行为，应当防止泄露调查工作秘密，对涉及的国家秘密、商业秘密、个人隐私，应当保密，并在笔录中注明。

（三）询问后

1、询问过程应当制作《询问笔录》。

2、核对：询问笔录应当交给被询问人核对，对没有阅读能力的，应当向其宣读。

3、核对结果

（1）认为记录有误或者遗漏，应当允许被询问人更正或者补充，并要求其在修改处**捺指印**。（注意：只捺指印，不签名）

（2）认为无误，应当在询问笔录逐页签名或捺指印，并在笔录末页注明：“以上笔录我看过（或已向我宣读过），与我说的相符”。

(3) 拒绝签名或捺指印，办案人民警察应当在询问笔录中注明。

4、需要在询问笔录上签名的人：询问的警察和记录的警察、被询问人、翻译人员等。警察在笔录中的指定位置填写姓名；翻译人员应当在笔录结尾处签名。

五、接受书面材料

(一) 违法嫌疑人、被侵害人或者其他证人请求自行提供书面材料的，应当准许。

(二) 必要时，办案人民警察也可要求违法嫌疑人、被侵害人或者其他证人自行书写。

(三) 自行书写材料的签字要求

- 1、手写的，尾部签名或捺指印即可。
- 2、打印的，逐页签名或捺指印。
- 3、警察收到后，应当在首页注明收到日期，并签名。



勘验检查

真题回顾

1、（单选）某县公安局民警小赵、小刘和警务辅助人员小王，持《检查证》到辖区某村违法嫌疑人张某家检查时，张某不在，只有其上小学二年级的儿子。此时，民警正确的做法是：（ ）（2019年公安联考第32题）^①

- A、由张某儿子在《检查证》上签字确认后，进行检查
- B、直接进行检查，由警务辅助人员小王作为见证人
- C、直接进行检查，在检查笔录中注明张某不在场的情况
- D、请该村村委会主任作为见证人，进行检查

2、（多选）检查笔录是公安机关人民警察对与违法行为有关的场所、物品、人身进行检查，为记录检查过程而制作的笔录。下图是对违法嫌疑人高某某住宅进行检查时制作的检查笔录。根据有关法律规定，结合该笔录，下列做法中不恰当的有：（ ）

②

①第1题答案：D

②第2题答案：ABC

甲县公安局 检 查 笔 录	
时间：2019年12月15日12时30分至2019年12月15日13时10分 地点：甲县A镇红旗路258号梅花小区4幢2单元103室 检查人姓名及单位：王某：甲县公安局民警；李某：甲县公安局民警 检查对象：违法嫌疑人高某某（男，38岁）的住处 见证人：无 事由和目的：搜集固定高某某涉嫌吸毒的证据 过程和结果：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十七条第一款之规定：甲县公安局王某、李某依法对涉嫌吸毒的违法嫌疑人高某某的住处进行检查。检查过程中，在高某某卧室床头柜内发现白色晶状物体一袋（疑似冰毒）。检查过程中，当事人全程在场，配合检查，检查过程中未损坏任何物品。 依据《公安机关办理行政案件程序规定》第一百零七条之规定：对白色晶状物一律予以扣押。	
检查人：王某某、李某某 被检查人：高某某	2019年12月15日 2019年12月15日

- A.由王某与李某对高某某的住宅进行检查
- B.检查过程中无见证人在场，检查笔录无见证人签名
- C.依据《公安机关办理行政案件程序规定》扣押晶状物体
- D.依据《中华人民共和国治安管理处罚法》对高某某住宅进行检查

理论梳理

第一、检查目的

第二、检查主体

第三、检查对象

第四、检查笔录

一、勘验（见刑事部分）：必要时应当勘验。^①

二、检查

（一）目的：查获违法嫌疑人和违法证据。

（二）检查主体

- 1、两名以上警察；
- 2、检查妇女身体：应当由女性工作人员进行。

^① 《公安机关办理行政案件程序规定》第81条：“对于违法行为案发现场，必要时应当进行勘验，提取与案件有关的证据材料，判断案件性质，确定调查方向和范围。现场勘验参照刑事案件现场勘验的有关规定执行。”关于“必要时”，本条没有作出具体规定，而是赋予办案人民警察自由裁量权，主要是指对情节较为复杂，社会影响较大，不通过勘验无法证实或者揭露违法行为的重大行政案件。

注意：女性工作人员指的是公安机关内部工作的女户籍民警、女内勤以及女辅警。不包括保洁、保安、厨师、司机等。

（三）审批主体

经县级以上公安机关负责人批准后制作《检查证》。

（四）检查对象：场所、物品、人身

1、场所：原则上两警两证（即警察证和检查证），例外可以两警单证（即警察证），事后无需补办检查证：

（1）商用场所：必要时，没有检查证也可当场检查，必要时：指的是如果不立即检查将会导致证据灭失和违法人逃脱。

（2）住宅场所：检查住宅，必须要出示警察证+检查证。例外：**必须有证据表明或者有群众报警**公民住所正在发生危害公共安全或者公民人身安全的**案（事）件**，或者**违法存放危险物质**，不立即检查可能会对公共安全或者公民人身、财产造成重大危害。

（3）商住两用场所：违法嫌疑人的居住场所与其在市场监督管理局注册登记的经营场所合一的，在经营时间内对其检查时，应当按照检查经营场所办理相关手续；在非经营时间内对其检查时，应当按照检查公民住所办理相关手续。

2、物品：是指用于实施违法行为的工具、赃物、现场遗留物、随身携带的物品；检查过程中要避免对物品造成不必要的损坏。

3、人身

一是查违禁品、枪支、凶器、赃款、赃物以及作案工具等。（体外）

二是确定与违法行为有关的某些身体特征、伤害情况、生理状态。（体表）

三是依法提取或收集人体生物识别信息和生物样本。（体内）

【注意】无证检查在紧急情况下适用于场所、物品和人身。

（五）检查过程中应当有见证人^①

^①关于检查是否应当有见证人，存在法条打架情况，《治安管理处罚法》第88条：检查的情况应当制作检查笔录，由检查人、被检查人和见证人签名或者盖章；被检查人拒绝签名的，人民警察应当在笔录上注明。《公安机关办理行政案件程序规定》第85条第二款：检查场所时，应当有被检查人或者见证人在场；第86条第一款：检查情况应当制作检查笔录。检查笔录由检查人员、被检查人或者见证人签名；被检查人不在场或拒绝签名的，办案人

（六）强制检查无需审批

在实践中，违法嫌疑人无正当理由无权拒绝检查，如果出现拒绝检查的情况，办案人民警察可视案件调查工作需要，在必要时进行强制检查。

（七）制作《检查记录》

1、应当制作检查笔录

检查的情况应当制作检查笔录，由检查人员、被检查人和见证人签名或盖章；被检查人不在场或拒绝签名的，办案民警应当在笔录上注明。

检查笔录应当载明检查的起止时间、检查人员及其检查单位、被检查对象、检查过程、情况、查获的证据、可疑物品等。

2、全程录音录像可以代替书面检查笔录

检查时的全程录音录像可以代替书面检查笔录，但应当对视听资料的关键内容和相应时间段等作文字说明。“关键内容”主要包括出示检查证的过程、进行检查的过程、查获的证据等；相应时间段是几分几秒到几分几秒。

民警应当在检查笔录中注明。见证人，是指临时被邀请到现场亲身经历检查过程的与本案无任何牵连的在场人，如路人、邻居或者所在地基层组织。

××县公安局 检 查 证	
×公(治)检查字〔2019〕21号	
根据 ☐ 《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条和第三十七条第一款 ☒ 《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十七条第一款 ☐ 其他_____	
之规定，兹派我局民警 刘×× 黄×× 对 ××市××街××号院 依法进行检查。	
××县公安局(印) 二〇一九年二月二十一日	
被检查人或见证人 王×× 2019年2月21日10时30分	

检查完后附卷



鉴定

真题回顾

1. (单选) 李某承包一鱼塘，发现常有麻雀飞到鱼塘边吃鱼饲料。李某与妻子陈某商量张网捕鸟，既能防止麻雀偷吃饲料，又能抓住麻雀换钱。二人遂在鱼塘四周张上捕鸟网，时有麻雀被网缠住。李某将捕到的麻雀拿到镇上出售，收购者周某询问麻雀来源，李某如实相告，周某遂以每只5元的价格购买200余只麻雀。某日，辖区民警巡逻发现捕鸟网，遂通知相关行政主管部门到场共同处理。后经鉴定，李某、陈某捕获的麻雀属于“三有”(有重要生态价值、科学价值、社会价值)保护动物，使用的捕鸟网属于禁用的狩猎工具。

周某对麻雀属于“三有”保护动物的鉴定意见持有异议，向公安机关提出重新鉴定的申请。下列说法正确的是：（ ）（2020年公安联考第88题）^①

- A.重新鉴定是周某的权利，公安机关应当同意
- B.若公安机关同意重新鉴定，可以另行聘请鉴定人
- C.若公安机关同意重新鉴定，应当经办案部门负责人批准
- D.若公安机关不同意重新鉴定，应当经县级以上公安机关负责人批准

理论梳理

第一、鉴定目的

第二、鉴定主体

第三、公安机关的义务

第四、鉴定结果

第五、重新鉴定

第六、常见鉴定类型

一、**鉴定目的**：为了查明案情，需要对专门性技术问题进行鉴定。

注意：鉴定不解决法律问题。

二、鉴定主体

（一）公安机关内部的鉴定人员

- 1、审批：公安机关办案部门负责人；
- 2、制作鉴定委托书。

（二）公安机关外部的鉴定人员

- 1、审批：公安机关办案部门负责人；
- 2、制作鉴定聘请书。

（三）鉴定费用

- 1、原则：公安机关承担。
- 2、例外：当事人自行鉴定的，费用自己承担。

三、公安机关提供必要条件的义务

（一）做好检材的保管工作；

^①第1题答案：D

（二）做好送检工作，注明送检环节的责任人，确保检材在流转环节的同一性和不被污染；

（三）及时送交有关检材材料和比对样本等原始材料，介绍与鉴定有关的情况，并且明确提出要求鉴定解决的问题；

（四）禁止强迫或暗示鉴定人作出某种鉴定意见。

四、鉴定结果

（一）鉴定人出具鉴定意见

1、应当出具鉴定意见。

2、鉴定意见内容：载明委托人、委托鉴定的事项、提交鉴定的材料、时间、依据、结论性的意见等。多人参加的鉴定，对鉴定意见有不同意见的，应当注明。

3、鉴定意见的形式：鉴定人签名或盖章；应当附鉴定机构和鉴定人的资质证明或其他证明文件。

（二）公安机关经过审查后告知当事人

1、应当进行审查：办案人民警察应当对鉴定意见进行审查；

2、五日内告知：经过审查后，公安机关应当在收到鉴定意见之日起五日内将鉴定意见复印件送达违法嫌疑人和被侵害人；

3、三日内申请：违法嫌疑人和被侵害人如有异议，可以在收到鉴定意见复印件之日起三日内提出重新鉴定的申请；

4、三日内告知：县级以上公安机关负责人作出决定之日起的三日以内书面通知申请人。

5、申请重新鉴定不影响案件的正常办理。

五、重新鉴定

（一）情形^①

^①《公安机关办理行政案件程序规定》第98条：具有下列情形之一的，应当进行重新鉴定：（一）鉴定程序违法或违反相关技术要求，可能影响鉴定意见正确性的；（二）鉴定机构、鉴定人不具备鉴定资质和条件的；（三）鉴定意见明显依据不足的；（四）鉴定人故意作虚假鉴定的；（五）鉴定人应当回避而没有回避的；（六）检材虚假或者被损坏的；（七）其他应当重新鉴定的。不符合前款规定情形的，经县级以上公安机关负责人批准，作出不准予重新鉴定的决定，并在作出决定之日起的三日以内书面通知申请人。

- 1、主体问题：无资质、不回避、故意作虚假鉴定；
 - （1）鉴定机构、鉴定人不具备鉴定资质和条件的；
 - （2）鉴定人应当回避而没有回避的；
 - （3）鉴定人故意作虚假鉴定的。
- 2、检材问题：虚假或者被损坏的；
- 3、依据问题：鉴定意见明显依据不足；
- 4、程序问题：程序违法或违反相关专业技术要求，可能影响鉴定意见的正确性。

（二）如何启动

1、依申请

当事人申请，经县级以上公安机关负责人审批。

2、依职权

公安机关认为有必要，经县级以上公安机关负责人批准，也可以直接决定重新鉴定。

（三）重新鉴定的主体、次数

- 1、谁鉴定：公安机关应当另行指派或聘请鉴定人。
- 2、次数：同一行政案件的同一事项重新鉴定以一次为限。

六、常见的鉴定类型

（一）人身伤害鉴定

1、法医和医生

第一、法医：鉴定意见

第二、医生：诊断证明（可以作为公安机关认定人身伤害程度的**依据**）

- （1）卫生行政主管部门许可的医疗机构具有执业资格的医生。
- （2）非应当鉴定的情形。

2、应当进行伤情鉴定的情形

- （1）受伤程度较重，可能构成轻伤以上伤害程度的。
- （2）被侵害人要求作伤情鉴定的。
- （3）违法嫌疑人、被侵害人对伤情程度有争议的。

3、被侵害人拒绝伤情鉴定的处理

- （1）拒绝鉴定：无正当理由未在公安机关确定的时间内做伤情鉴定。

(2) 结果：公安机关可以根据已认定的事实作出处理决定。

(二) 电子数据的鉴定^①

- 1、司法鉴定机构出具鉴定意见。
- 2、由公安部指定的机构出具报告。

(三) 涉案物品价格鉴定

- 1、应当委托价格鉴定机构估价：涉案物品价值不明或者难以确定。
- 2、可以不委托价格鉴定机构估价：
 - (1) 根据当事人提供的购买发票等票据能够认定价值的涉案物品；
 - (2) 价值明显不够刑事立案标准的涉案物品。

(四) 吸毒检测

1、对象：涉嫌吸毒的人员，被决定执行强制隔离戒毒的人员，被公安机关责令接受社区戒毒和社区康复的人员，以及戒毒康复场所内的戒毒康复人员。

2、拒绝接受检测：经县级以上公安机关或者其派出机构负责人批准，可以强制检测

3、采集女性检测样本，应当由女性工作人员进行。

(五) 酒驾检验

1、呼气酒精含量测试

- (1) 对象：对有酒后驾驶机动车嫌疑的人，应当进行呼气酒精测试。
- (2) 当事人对呼气酒精测试结果无异议，应当签字确认。事后提出异议的，不予采纳。

2、血液酒精含量检验

- (1) 当事人拒绝配合呼气酒精测试的；
- (2) 当事人对呼气酒精测试结果有异议；
- (3) 涉嫌醉酒驾驶机动车的；

^①目前，国内具有电子数据鉴定资质的机构较少，难以满足办案实践需要，而公安机关内部有些机构实质上具备出具专业性意见的能力。因此，本条规定确定了电子数据专门性技术问题“鉴定与检验两条腿走路”原则，既可以“由司法鉴定机构出具鉴定意见”，也可以“由公安部指定的机构出具报告”。这里的“公安部指定的机构”，公安部会定期公布名单，办案部门可以从中选择。来源：《公安机关办理行政案件程序规定释义与实务指南》（2021年版）第220页。

(4) 涉嫌饮酒后驾驶机动车发生交通事故的。

××县公安局 鉴定聘请书 ×公(治)鉴聘字〔2019〕16号 ××县××物价鉴证中心： 为了查明 <u>王××盗窃</u> 一案， 根据《公安机关办理行政案件程序规定》第八十七条之规定，特聘 请你(单位)对 <u>王××盗窃的××牌电动自行车的价值</u> 进行鉴定。请于 <u>2019</u> 年 <u>××</u> 月 <u>××</u> 日前将书面鉴定意见送交 我(分)局。 ××县公安局(印) 二〇一九年××月××日 ， 本聘请书已收到。 接收人 唐×× 2019年××月××日	
---	--

一式两份，一份交被聘请人，一份附卷。